

ABDUL HAKIM @ RAMIZU BINTI OTHMAN

lwn

**MOHD TAMYES BIN ABDUL WAHID
JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR
JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), Y.A Dato' Yusof bin Musa (Panel), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Pada 18hb Disember 2017 Bersamaan 29 Rabiul Awal 1439H]

Kes No. 10000-003-0116-2017

[Permohonan Semakan di bawah subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon:-

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini merupakan satu permohonan semakan yang dibuat oleh Y.A.A Ketua Hakim Syarie terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes Permohonan no. 10100-099-0710-2016 bertarikh 13/7/2017.

[2] Melalui surat Y.A.A Ketua Hakim Syarie bertarikh 9/10/2017, permohonan semakan ini dibuat kerana:-

- i. Pihak Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah menerima satu surat makluman daripada peguam Responden Ketiga yang menyatakan bahawa perintah bertarikh 13/7/2017 adalah tidak



sama isi kandungannya sebagaimana perintah yang diumumkan oleh Y.A.A Hakim Bicara pada 5/5/2017.

- ii. Y.A.A Ketua Hakim Syarie setelah meneliti semula fail kes no. 10100-099-0710-2016, mendapati bahawa perintah bermeterai bertarikh 13/7/2017 yang telah dikeluarkan adalah tidak sama isi kandungannya sebagaimana yang beliau telah umumkan pada 5/5/2017.
- iii. Perintah bermeterai bertarikh 13/7/2017 mengandungi terma seperti berikut:-
 - a. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon untuk menarik balik kes berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003; dan
 - b. Mahkamah memerintahkan kes ini dibatalkan.

Manakala perintah yang telah dibacakan oleh Y.A.A Hakim Bicara adalah seperti berikut:-

- a. Mahkamah membenarkan Pemohon menarik balik kes no. 10100-099-0710-2016;
- b. Mahkamah memerintahkan Pemohon membayar kos kepada Responden-Responden sebanyak RM2000 bagi setiap Responden;



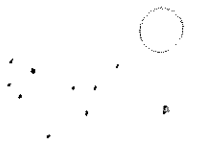
- c. Pemohon hanya boleh menfailkan semula kes selepas semua kos yang diperintahkan dibayar kepada Responden seperti diperuntukkan dalam seksyen 97 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003; dan
- d. Semua kes bantahan awal yang difailkan oleh Responden-Responden yang berhubung dengan kes ini dibatalkan.

[3] Kami dapati semakan Y.A.A Ketua Hakim Syarie adalah kerana terdapat kesilapan dan percanggahan terma pada perintah bermeterai yang telah dikeluarkan kepada pihak-pihak bertarih 13/7/2017 dengan catatan bertulis dan penghakiman yang telah dibuat oleh Y.A.A Hakim Bicara pada 5/5/2017.

[4] Dalam hal ini, bagi membolehkan sesuatu kes atau perintah terdahulu disemak, panduan panel rayuan syariah di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 di dalam kes ***Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah***, kes mal (Semakan) no.14000-003-0035-2011 (belum dilaporkan) boleh dirujuk:-

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan nndang-undang yang sedang berkuatkuasa.”

[5] Berdasarkan kepada otoriti kes di atas, kami telah memanggil dokumen dan menyemak nota prosiding fail kes no. 10100-099-0710-2016 dan dapatan kami telah berlaku kekhilafan dari segi terma perintah sebagaimana permohonan semakan ini. Perintah bermeterai yang dikeluarkan pada 13/7/2017



adalah tidak sama dengan catatan bertulis dan penghakiman Y.A.A Hakim Bicara pada 5/5/2017. Oleh itu kami berpuashati bahawa terdapat kecacatan dan kekhilafan terhadap perintah yang dikeluarkan pada 13/7/2017 yang membolehkan untuk kami campurtangan.

KEPUTUSAN

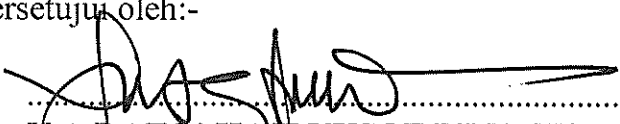
SETELAH meneliti permohonan semakan oleh Y.A.A Ketua Hakim Syarie dan membaca serta meneliti rekod kes no. 10100-099-0710-2016, maka Kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- [1] Permohonan Semakan diterima;
- [2] Perintah bermeterai bertarikh 13/7/2017 dibatalkan; dan
- [3] Mahkamah Tinggi Syariah diperintahkan mengeluarkan perintah bagi kes no. 10100-099-0710-2016 sebagaimana penghakiman Mahkamah pada 5/52017.

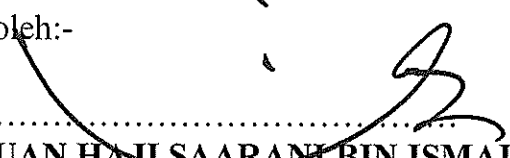
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **Y.A.A DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **Y.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

